



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1427/2022
מס' תיק: 5/105/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב יורדי הסירה 22,
תל אביב
באמצעות ב"כ: עו"ד שי סולטן
ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2 (קומה 8) רמת
גן
טל': 03-9065646, פקס: 1533-9472727

התובעת: תיק מס'
5/1427/2022

נגד

בן עמי רינת
באמצעות ב"כ: עו"ד ברטלר ליאור
ברדיצ'בסקי 1 גבעתיים
טל': 0547600365

הנתבעת ושולחת הודעה
לצד שלישי: תיק מס'
5/105/2023

נגד

איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
אפעל 35, קרית אריה - פתח תקווה
4951132, פתח תקווה
טל': 03555555

הצד השלישי:

החלטה

1. הודעה לצד שלישי שהגישה הנתבעת נגד חברת איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ.
2. ברקע הדברים, תביעה שהגישה נציגות הבית המשותף ברחוב יורדי הסירה 22 בתל אביב יפו (להלן - "התובעת"), נגד רינת בן עמי, הנתבעת ושולחת ההודעה לצד שלישי (להלן - "הנתבעת"), למתן צו עשה המורה חיוב הנתבעת לתקן ליקויים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1427/2022
מס' תיק: 5/105/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדירתה הגורמים לנזקי רטיבות ברכוש המשותף בבית המשותף, וכן לתקן הנזקים לצורך השבת מצבו הפיסי של הרכוש המשותף לקדמותו. בנוסף, עתרה התובעת למתן סעד כספי המורה חיוב הנתבעת לשלם לתובעת פיצויים בגין נזקים שגרמה הנתבעת לרכוש המשותף, ככל שסעד זה מצוי בסמכות המפקח על רישום מקרקעין.

3. בד בבד עם הגשת כתב הגנה, הגישה הנתבעת הודעה לצד שלישי נגד אי.די.איי חברה לביטוח בע"מ (להלן - "הצד השלישי"), לפיצוי, לשיפוי ולהשתתפות בגין כל סכום שהנתבעת תחוב בו בגדרי ההליך העיקרי, בהתאם לפוליסת ביטוח מבנה שרכשה הנתבעת מהצד השלישי.

4. מתוקף סמכותי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בתובענה שלפניו, הנני להורות מחיקת ההודעה לצד שלישי (תיק מס' 5/105/2023), בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בה. אביא טעמי למסקנה זו.

5. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), שזו לשונה:

"סמכות להכריע בסכסוכים

א. סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6ט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

ב. סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1427/2022
מס' תיק: 5/105/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

ד. האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

6. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

7. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

8. אשר לזהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוך, אשר נציגות הבית המשותף היא צד לו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1427/2022
מס' תיק: 5/105/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. גדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין כפי שנקבעו בחוק המקרקעין, חלים על כל תובענה הבאה בפניו, ובכלל זאת הודעה לצד שלישי.

10. אין בכוחן של תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, שהן בבחינת חקיקת משנה, כדי להקנות לבית המשפט - ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, למפקח על רישום מקרקעין - סמכות שלא הוענקה לו מלכתחילה בחקיקה ראשית (ראו גם: בג"ץ 336/99 דלתא להשקעות ולמסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' בית המשפט לעניינים מקומיים באריאל, פ"ד נה(3) 246, 256-257 (2001); ת"א (מרכז) 23612-08-09 מג"ק קרמיק בע"מ נ' עוז גום בע"מ, פורסם ב"נבו" (31.3.2011); ת"א (י-ם) 58376-06-13 האחים אזרד בע"מ נ' עדיאלי בע"מ, פורסם ב"נבו" (6.7.2014)).

11. הוראת תקנה 22 לתקנות סדר הדין האזרחי, המסדירה סמכות בית המשפט לדון בהודעה לצד שלישי שהגיש נתבע בתביעה שנדונה בפני בית המשפט, חלה על תביעות המתבררות לפני המפקח על רישום מקרקעין, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין ותקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011. עם זאת, בהתאם להלכה הפסוקה, אין בהוראת תקנה זו כדי להרחיב סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתובענה שאינה בגדרי סמכותו כקבוע בהוראות חוק המקרקעין.

12. במיושם לענייננו, בהתייחס למהות הסכסוך, הרי שעילת התביעה מושא ההודעה לצד שלישי היא בדיני הביטוח. עילת תביעה זו אינה נמנית עם עניינים שבסמכות המפקח על רישום מקרקעין כקבוע בסעיף 72 לחוק המקרקעין. כאמור, אין די בזיקה בין ההליך העיקרי להודעה לצד שלישי, כדי להקנות למפקח סמכות עניינית אשר מלכתחילה לא ניתנה לו בדין.

13. בהתייחס לזהות הצדדים, הצד השלישי, חברת איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ, אינו צד לסכסוך אשר המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינו, משאינה נמנית עם הגורמים המנויים בהוראות סעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין.

14. משטרם הומצאה ההודעה לצד השלישי וממילא משטרם הוגש כתב הגנה מטעם הצד השלישי, איני עושה צו להוצאות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1427/2022
מס' תיק: 5/105/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. בנסיבות העניין, הנני להורות השבת אגרת ההודעה לצד שלישי לנתבעת.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט טבת תשפ"ג, 22 ינואר 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו